



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 44 Operaciones con menores Subcapítulo 44.2 Operaciones	Página 1 de 2
		Fecha de Creación 04/julio/2019
		Fecha de Revisión 04/julio/2019
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 44.2.1 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

44.2.1 MANEJO DE LOS DELINCUINTES

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se encuentra vigente en México desde el año 2016. Su implementación trajo consigo el establecimiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en toda la República Mexicana.

La ley en comento tiene como objeto garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos, establecer las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Subsecretaría de Policía Estatal se apegará a esta ley y todas las disposiciones que de ella emanen, considerando lo siguiente:

En tanto las medidas privativas de libertad no se consideren necesarias, puede optarse por:

- a) **Amonestación:** Es la llamada de atención que se hace al adolescente, exhortándolo para que en lo sucesivo se acoja a las normas sociales, de trato familiar y convivencia comunitaria, la cual consiste en lo siguiente:
- El policía actuante deberá advertir a la persona responsable del adolescente sobre el hecho que se le atribuye a este, y se le solicitará intervenir para que el amonestado respete las normas establecidas. En caso de que la conducta realizada por el adolescente este tipificada como falta administrativa en el bando municipal de policía y buen gobierno este será presentado junto con su padre o tutor al Juez Calificador mismo que adoptará las medidas que a sus facultades confieren. Para el caso de que la conducta realizada configure la comisión de un delito la actuación se hará ante el Ministerio Público de igual forma presentando tanto al adolescente como al padre o tutor para que se proceda conforme a derecho corresponda.



